

행동규범 위반직원특별조사 결과 보고서

I. 조사배경

- 행동규범 제29조의2(성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지) 위반 신고 접수에 따라 조사 착수
- 신고 주요 내용(신고일 : 2022.06.02.(목))
 - 2022.05.09.(월) 회식자리(노래방)에서 피신고자가 일방적으로 끌어안음
 - 2017년말 노래방에서 손을 잡은 적도 있음
 - 피신고자는 잘못을 인정하고 사업소 이동에 동의함
 - 직장 내 성희롱으로 정신적인 고통을 입었기에 신고를 함
 - 피신고인 사업소 이동으로 종결 또는 신고 여부 고민 → 신고 늦어짐

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : 2022.06.14. ~ 2022.07.25.
- 조사 인원 : 검사역 ■■■■, ◆◆
외 부 : 젠더인권센터 소장 ⊖⊖⊖(감사자문위원)

□ 조사대상 : 총 2명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일
■■■발전본부 ■■■■처 ▲▲▲▲부	4	⌚⌚⌚⌚	■■■■■	△△△△△△△△	2022.00.00.
■■■■발전본부 ■■■■실 ▲▲▲▲팀	3	⌚⌚	●●●	△△△△△△△△	2021.00.00.

※ 참고인 : ■■■■발전본부 ■■■■■실 ▲▲▲▲팀 ○○○○ 주임
●●●●본부 ○○○○처 ○○○○실 □□□□ 주임
□□□□발전본부 ■■■■■실 ▲▲▲▲팀 ■■■■■ 주임

□ 조사방법

- 조사대상자(2명) : 대면 면담조사(문답서, 진술서)
- 참고인(3명) : 전화통화(전화사실확인서 2부), 대면 면담(참고인 진술서 1부)

□ 중점 조사사항

- 행동규범 제29조의2(성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지) 위반 여부
- 기타 규정 위반 등 부적정 행위 여부

Ⅲ. 조사결과

□ 사건 경위

일 자	주요 내용
2017년 12월경	■ 같은 부서 직원들과 음주 후 ㉡㉡㉡이 노래방에서 신고인의 손을 잡음 - 참석자 : 신고인, ㉡㉡㉡(11년 입사-신고인 기준 선배), ㉢㉢㉢(16년 입사), ㉣㉣㉣(16년 입사) ■ 다음날 후배인 ㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣이 ㉡㉡㉡에게 전일 실수 사과 권유 ■ ㉡㉡㉡이 바로 신고인에게 사과하였음 → 2018년 1월 ㉡㉡㉡ 신서천으로 인사 이동
2022.05.09.	■ 19시경 서해전복에서 팀회식[2시간 정도] → 음주 상태 - 참석자 : 신고인, ㉡㉡㉡, ㉤㉤㉤(팀장), ㉥㉥㉥(17년 입사) ■ 21시경 2차로 인근 노래방 이동(㉤㉤㉤ 팀장 제안 → 팀원 동의) ■ 노래방 약 1시간 경과 시 ㉡㉡㉡이 신고인과 <u>신체접촉</u> - 신고인 주장 : 두팔로 끌어안음 - ㉡㉡㉡ 주장 : 어깨동무 비슷한 가벼운 접촉(한팔로 터치함)
2022.05.10.	■ 신고인(요청) ↔ ㉡㉡㉡과 전일 사건에 대한 면담 → ㉡㉡㉡이 인정하고 신고인에게 사과함(신고해도 된다 언급)

2022.05.11. ~ 05.18.	■ 신고인과 ○○○○ 팀장 면담 → 사건 및 ㉠㉠㉠ 사과 내용 알림 ■ ㉠㉠㉠과 ○○○○ 팀장 면담 → 인정하고 사과했음 알림 - 이후 ㉠㉠㉠은 자숙하는 모습[○○○○ 팀장 진술]
2022.05.19.	■ 팀원들이 점심 메뉴 선정 중 ㉠㉠㉠ “1차 짬뽕, 2차 콩국수” 발언 - 신고인 감정 자극[이후 신고인이 ○○○○ 팀장 면담 요청하여 진술]
2022.06.02.~	■ 신고인 “<u>회식자리 성희롱</u>” 신고 접수 - 신고 후 ○○○○ 팀장과 면담 → 신고 사실 얘기함 - 이후 ○○○○ 팀장 ㉠㉠㉠ 면담 → 신고 사실 통보

□ 진술대조 및 결론

2022년 5월 9일(월) 2차 회식 노래방 신체적 접촉 사항	
신고인 주장	■ ㉠㉠㉠이 두팔로 껴안음 ■ 이후 스스로 놀랐는지 팔을 풀고 물러남
㉠㉠㉠ 주장	■ 두팔을 대각선으로 벌리는 동작 → 신고인이 다가옴 ■ 한팔로 어깨를 두세번 토닥이고 물러남 ■ 이후 ○○○○에게 팔을 벌리자 다가와서 살짝 밀침
참고인 진술	■ ○○○○ 팀장 진술 : 목격하지 못하였고, 다음날 신고인 면담을 통해 알게 됨 ■ ○○○○ 진술 : 당시 사건을 목격하지 않았지만 무언가 둘이 사건이 있는 듯한 장면이 있었음. 상황이 노래가 끝난 시점(㉠㉠㉠의 시점 진술과 일치함)으로 ㉠㉠㉠이 자신에게 팔을 벌리는 동작 행위에 대해서는 부정함(사건 전·후 휴대전화를 보고 있었음)
결론	■ 신체적 성희롱 성립 [외부전문위원 의견] ☞ 접촉 상황에 이견이 있고 동석했던 참조인들도 목격하지 못하였지만, ㉠㉠㉠이 신고인을 양팔로 안는 시늉을 하며 왼쪽 어깨 위를 두세번 토닥(신체적 접촉)였음을 인정함

2017년 12월경 노래방 신체적 접촉 사항

신고인 주장	■ ㉡㉡㉡이 손을 잡음(두 손 또는 한 손 ← 정확히 기억못함) ■ 다음날 후배직원 2명이 ㉡㉡㉡이 신고인에게 사과할 것을 요구함 → ㉡㉡㉡이 사과하였고, 신고인이 ‘괜찮다’라고 말함 ■ 직후 ㉡㉡㉡으로 발령이 나서 문제라고 생각하지 않음
㉡㉡㉡ 주장	■ 기억나지 않았지만 동행했던 후배직원의 사과 권유로 사과함 ■ 당시 동석했던 후배직원(2명)에게 사실을 확인해 줄 것 요청함
참고인 (후배직원) 진술	■ ㉡㉡㉡ : 사과 권유 사유 ⇨ <u>손을 잡았거나 불필요한 신체접촉, 술버릇 좋지 않음(목소리와 행동이 커짐, ‘같이 술먹기 힘들다’ 진술, 스킨십 하는 편)</u> ■ ㉡㉡㉡ : 사과 권유 사유 ⇨ <u>심한 말(저속어)을 함, ‘기억이 부정확하지만 손을 잡은 것 같아서’</u> 라고 진술함(‘술 먹으면 개차반이다’라는 질문에 웃으면서 동의함) ☞ 참고인 2명(㉡㉡년 입사)은 모두 본건을 질문하자 예상하지 못했다는 반응이었으며, 외부전문위원이 구체적 행위에 대한 언급이 없었음에도 참고인들은 손을 잡았다는 진술을 함 ☞ ㉡㉡㉡(▲▲년 입사)의 후배 직원으로 <u>선배에게 사과하라</u> 조 언할 정도라면 그 행위의 부적절함은 충분히 짐작 가능함
결 론	■ 신체적 성희롱 성립 [외부전문위원 의견] ☞ 참고인 2명이 당시 <u>심한 말(저속어)과 함께 손을 잡았음을</u> 진술함.

□ ●●● 팀장의 신고인 및 피신고인 면담 경위

일시	요청	면담 내용	비 고
2022.05.10	신고인 → 팀장	노래방 신체적 접촉 알림	사과했다고 말함 ⇨ <u>종결된 것으로 간주</u>
2022.05.10 ~05.18	팀장 → ㉡㉡㉡	노래방 신체적 접촉 여부 확인 ⇨ 어깨동무 답변	이후 ㉡㉡㉡은 자숙하는 모습
	팀장 → ○○○	노래방 신체적 접촉 여부 확인 ⇨ ‘어렵פות이 안는 모습’ 답변	○○○ 참고인 진술 ‘사건이 있는 듯한 장면’ 진술 유사

2022.05.19	신고인 → 팀장	☐☐☐☐ “1차 짬뽕, 2차 콩국수” 발언으로 감정이 자극되었음을 호소	팀장 조치 ⇨ ☐☐☐☐에게 말조심 주의 및 상호부딪힘 최소화
2022.05.19~ 06.02	팀장 → 신고인	“신고 생각이 있냐?” 질의 ⇨ “신고까지는 생각하지 않는다” 답변	고충상담 권고 목적으로 관련 지침 공부했음을 진술함
2022.06.02.~	신고인 → 팀장	신고접수 후 사실 알림	
	팀장 → ☐☐☐☐	신고 사실 통보	
기타사항	■ 신고인을 배려한 면담장소 : 신고인→직원휴게실/☐☐☐☐→테라스		

□ 성희롱 및 징계시효 관련 규정

성희롱·성폭력 예방지침

제3조 (성희롱·성폭력의 정의)

1. "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호의 규정에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가기관 등"이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.

가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위

상벌규정

제45조 (징계사유의 시효) ① 징계는 징계사유가 발생한 날로부터 적발일까지 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 아니한다. 다만, 금품·향응수수, 배임 및 공금 횡령·유용, 채용비리의 경우에는 이를 5년으로 한다.

□ 외부전문가 의견 종합

○ 조사의견 결론 : 신체적 성희롱 ⇨ 중징계 의견

☞ 2022년 5월 9일 : 노래방 회식 중 신체접촉 성립

■■■■ 진술 → 양팔로 안는 시늉

신고인을 안는 시늉을 하며 왼쪽 어깨 위를 두세번 토닥임

☞ 2017년 12월 경 : 노래방 회식 중 신고인의 손 잡은 행위 성립

후배직원 2인 진술 → 손을 잡았다 또는 잡은 것 같다
신고인에게 사과하라고 ㉡㉡㉡에게 요청

○ 2017년과 2022년 건의 공통점(음주상태, 동일피해자)으로 중징계 의견

IV. 조사자 의견

□ 신체적 접촉에 의한 성희롱 성립 여부

○ 2022년 5월 9일(월) 2차 회식 노래방에서 신고인은 ㉡㉡㉡이 두팔로 껴안았다고 진술하였고, ㉡㉡㉡은 신고인을 안는 시늉을 하며 왼쪽 어깨 위를 두세번 토닥였다고 진술함. 신고인과 ㉡㉡㉡의 신체적 접촉 정도에 대한 진술은 차이가 있지만, ㉡㉡㉡도 신고인에 대한 신체적 접촉을 인정하였음.

따라서 실제 신고인이 의도하지 않은 상태로 신체적 접촉이 발생하였고, 신고인이 ‘수치감’을 호소하였기에 성희롱이 성립함. [외부 전문가 성희롱 성립 결론]

○ 2017년 노래방에서 신고인은 피신고인이 한손 또는 두손으로 자신의 손을 잡았다고 진술하였으며, ㉡㉡㉡은 기억나지 않지만 동석한 후배직원들의 권유로 사과를 하였기에 당시 동석한 직원들에게 확인할 것을 요청하였음. 동석한 직원들에 대한 참조인 진술 결과 저속어 등 심한 말과 함께 손을 잡는 신체적 접촉이 있었다고 진술함.

따라서 이 건도 신고인이 의도하지 않은 상태로 신체적 접촉이 발생하였기에 성희롱이 성립함. [외부전문가 성희롱 성립 결론]

○ 사규 상벌규정 제45조(징계사유의 시효) “징계는 징계사유가 발생

한 날로부터 적발일까지 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 아니한다¹⁾” 고 규정하고 있음.

- 따라서 2022년 5월 9일(월) 노래방 신체적 접촉에 의한 성희롱은 징계 대상으로 인정되나, 2017년 노래방 신체적 접촉에 의한 성희롱은 3년 이상 경과하여 징계시효를 초과하였기에 징계 대상에서는 제외됨.
- 두 건의 신체적 접촉에 의한 성희롱은 동일 피해자(신고인)와 동일 가해자(피신고인-■■■■■) 관계에서 동일한 상황(음주상태), 동일한 장소(노래방)에서 신체적 접촉이 발생한 점에 따라 성 관련 비위 근절 및 재발방지뿐 만 아니라 회사에서 추진하고 있는 All 바른 회식 만들기 음주문화 개선을 위해 엄격한 징계 적용이 필요함.
- 결국 신고인이 원하지 않은 신체적 접촉에 의해 심한 정신적 피해를 호소하고 있기에 신체적 접촉에 의한 성희롱에 해당하며, 「행동규범」 제29조의2 (성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지), 「취업규칙」 제74조 (징계) 및 「성희롱·성폭력 예방지침」 제13조 (징계) 의거 행위자인 ■■■■■에 무관용의 원칙에 따라 징계 조치하여야 함.

□ 관리감독 책임 검토

- 정보보안팀장 ●●●은 2022년 5월 9일(월) 노래방에서 신고인과 ■■■■의 신체적 접촉 사실을 다음날 신고인에게 전해 들었으나, ■■■■이 사과하였으며 신고인도 당시 신고 의사가 없다고 알렸기에 사건이 종결되었다고 판단되어 별다른 신경을 쓰지 않았으며, 다만 신고인과 ■■■■ 면담 시 장소를 각각 다르게 선정하고 ■■■■에게 주의를 주는 등 신고인을 배려하는 관리를 시행하였다고 판단됨.

1) 다만, 금품·향응수수, 배임 및 공금 횡령·유용, 채용비리의 경우에는 이를 5년으로 한다.

○ 그러나 2022년 5월 19일(목) 신고인과의 면담에서 신고인이 감정이 자극되어 있는 상황임을 알고 ■■■■에게 말조심 및 부딪힘 최소화 주의를 주었고 고충상담 권고를 목적으로 관련 지침을 학습하였다고 진술하였으나, 2022년 4월 11일에 접수된 「성희롱·성폭력 고충상담원 지정 현황 알림」(접수번호 : 정보보안팀-512)을 참조하여 고충상담창구 활용이 실제적으로 진행되지 않았으며, 신고인이 심적 고충을 인지하고 있는 상황에서 보다 구체적인 노력이 부족했기에 팀장으로써 관리감독이 미흡하였다고 판단됨.

V. 조치건의

□ 신분상 조치

소 속	직위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
■■■발전본부 ■■■■처 ▲▲▲▲부	4	■■■■■	‘22.00.00. ~현재	· 행동규범 위반 · 취업규칙 위반 · 성희롱·성폭력 예방지침 - 성희롱	징계
■■■■발전본부 ■■■■실 ▲▲▲▲팀	3	●●●	‘21.00.00. ~현재	· 취업규칙 위반 - 관리감독 책임	경고

붙임 : 신분상 조치 요구서 2부. 끝.

징계 처분 요구서

■■■발전본부장 귀하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36조의 규정에 의하여 징계 처분을 요구함.

2022년 08월 01일

감사부장 (인)

관 련 자	소 속	■■■발전본부 ■■■■■처 ▲▲▲▲부	직 위	4직급
	사 번	△△△△△△△△	성 명	■■■■■
	직 무 명	대리		
건 명	행동규범 위반직원 특별조사			
내 용	위 직원은 2022년 5월 9일(월) 부서 2차 회식 노래방에서 신고인이 의도하지 않은 상태로 신체적 접촉 행위를 하여 신고인이 정신적 피해를 호소하고 있기에 행동규범 제29조의2(성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지)를 위반하는 신체적 접촉에 의한 성희롱 행위를 함. 또한 2017년도에도 노래방에서 신고인에게 저속어 사용과 손을 잡는 신체적 접촉에 의한 성희롱 행위를 하여 당시 동석하였던 후배직원들의 사과 권유로 사과를 한 사실도 있었으나, 상벌규정 제45조(징계사유의 시효) “징계는 징계사유가 발생한 날로부터 적발일까지 3년을 경과하였기에 이를 행하지 아니한다” 의거 징계시효를 초과하였기에 징계 대상에서는 제외됨. 두 건의 신체적 접촉에 의한 성희롱은 동일 피해자(신고인)와 동일 가해자(피신고인-■■■■■) 관계에서 동일한 상황(음주상태), 동일한 장소(노래방)에서 신체적 접촉이 발생한 점에 따라 성 관련 비위 근절 및 재발방지뿐 만 아니라 올바른 회식 음주문화 개선을 위해 엄격한 징계 적용이 필요함. 「행동규범」 제29조의2 (성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지), 「취업규칙」 제74조 (징계) 및 「성희롱·성폭력 예방지침」 제13조(징계)에 따라 위 성희롱 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 처분을 요구함 ※ 행동규범 제29조의2 (성희롱, 성폭력 및 2차피해 유발 행위 금지) ※ 취업규칙 제74조 (징계) ※ 성희롱·성폭력 예방지침 제13조(징계)			

경고 처분 요구서

■■■■발전본부장 귀 하

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법부당한 일이 있었으므로
감사 직무규정 제36조의 규정에 의하여 경고 처분을 요구함.

2022년 08월 01일

감사부장 (인)

관련자	소 속	■■■■발전본부 ■■■■실 ▲▲▲▲팀	직 위	3직급
	사 번	△△△△△△△△	성 명	(한글) ●●●●
	직무명	▲▲▲▲팀장		(한자) ●●●●
건 명	행동규범 위반직원 특별조사			
내 용	위 직원은 2022년 5월 9일(월) 노래방에서 신고인과 피신고인의 신체적 접촉 사실을 다음날 신고인에게 전해 들었으나, 피신고인이 사과하였으며 신고인도 당시 신고 의사가 없다고 알렸기에 사건이 종결되었다고 판단되어 별다른 신경을 쓰지 않았으며, 다만 신고인과 피신고인 면담 시 장소를 각각 다르게 선정하고 피신고인에게 주의를 주는 등 신고인을 배려하는 관리를 시행함. 그러나 2022년 5월 19일(목) 신고인과의 면담에서 신고인이 감정이 자극되어 있는 상황임을 알고 신고인에 고충상담 권고 및 피신고인에 대한 주의 당부 등을 시행하였으나, 실제 고충상담은 진행되지 않았으며, 적극적인 직원 분리조치 미시행 등 팀장으로써 관리감독이 미흡하였다고 판단되는 관리감독 책임이 있는 바, 경고 처분을 요구함 ※ 취업규칙 제10조 성실의무 위반(관리감독 책임)			